תנאים כלליים לפוליסות רכב – אופק ביטוח בע"מ

מהדורה 7 | חלים על כל פוליסות הרכב של החברה, אלא אם נקבע אחרת בפוליסה עצמה

סעיף 1 – מבוא

תנאים אלה הם חלק בלתי נפרד מכל פוליסת רכב שמנפיקה אופק ביטוח בע"מ (להלן: "המבטח"). בכל מקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין תנאי הפוליסה הספציפית או נספח שצורף לה, יגברו תנאי הפוליסה הספציפית או הנספח. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לפרשנות.

סעיף 2 – הגדרות

בתנאים אלה תהיה למונחים הבאים המשמעות שלצידם:

"המבוטח" – האדם או התאגיד ששמו נקוב ברשימה כמבוטח.

"הרכב" – כלי הרכב המתואר ברשימה, לרבות אביזריו ומערכותיו שהותקנו בו על ידי היצרן או היבואן.

"רשימה" – דף פרטי הביטוח המצורף לפוליסה ומהווה חלק ממנה.

"נהג מורשה" – בפוליסה מסוג "נהגים נקובים": נהג ששמו מופיע ברשימת הנהגים ובידו רישיון נהיגה בתוקף לסוג הרכב. בפוליסה מסוג "כל נהג": כל אדם שבידו רישיון נהיגה בתוקף לסוג הרכב, שגילו 24 ומעלה ושהוותק שלו בנהיגה שנתיים לפחות, וכן נהג צעיר שנכלל בנספח נהג צעיר בתוקף.

"מקרה ביטוח" – אירוע שבגינו קמה חבות המבטח לפי הפוליסה.

"אובדן גמור" – נזק לרכב שעלות תיקונו, לפי הערכת שמאי, עולה על 60% משווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח, וכן רכב שנגנב ולא נמצא בתוך 30 יום.

"מוסך הסדר" – מוסך הנמצא בהסכם התקשרות בתוקף עם המבטח, כמפורסם באתר החברה.

סעיף 3 – תקופת הביטוח

תקופת הביטוח היא התקופה הנקובה ברשימה. הביטוח יתחדש רק בהסכמת שני הצדדים. חידוש הפוליסה כפוף לתנאים ולתעריפים הנהוגים אצל המבטח במועד החידוש.

סעיף 4 – דמי הביטוח והצמדה

דמי הביטוח וכל סכום אחר המגיע מהמבוטח צמודים למדד המחירים לצרכן. דמי הביטוח ישולמו במועדים הנקובים ברשימה. לא שולם סכום במועדו, רשאי המבטח להודיע בכתב כי הביטוח יתבטל אם הסכום לא ישולם בתוך 21 יום מיום משלוח ההודעה.

סעיף 5 – שינוי בעניין מהותי

על המבוטח להודיע למבטח מיד על כל שינוי בעניין מהותי, לרבות שינוי בזהות הנהגים, שינוי בשימוש ברכב, התקנת אביזרים שאינם מקוריים או העברת הרכב לחזקת אחר לתקופה העולה על 14 יום.

סעיף 6 – אמצעי מיגון
כאשר נקבע ברשימה כי ברכב יותקן אמצעי מיגון, הכיסוי לגניבה מותנה בכך שאמצעי המיגון הותקן, היה תקין והופעל בעת מקרה הביטוח.

סעיף 7 – הודעה על מקרה ביטוח
קרה מקרה ביטוח, על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו, ולא יאוחר מ-30 יום ממועד קרות המקרה. במקרה של גניבה, פריצה או שוד, על המבוטח להגיש תלונה במשטרה בתוך 24 שעות ממועד הגילוי ולהמציא למבטח את אישור התלונה.

סעיף 8 – בירור החבות
על המבוטח למסור למבטח, בתוך זמן סביר, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות. המבטח רשאי למנות שמאי לבדיקת הנזק. המבוטח לא יתקן את הרכב לפני שניתנה לשמאי הזדמנות סבירה לבדוק אותו, למעט תיקון דחוף הנדרש לשם מניעת נזק נוסף.

סעיף 9 – תשלום תגמולי ביטוח
תגמולי הביטוח ישולמו לא יאוחר מ-30 יום ממועד שבו הומצאו למבטח כל המסמכים והמידע הדרושים לבירור החבות. מתגמולי הביטוח תנוכה ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

סעיף 10 – ריבוי ביטוחים
בוטח הרכב אצל יותר ממבטח אחד לאותו סיכון ולאותה תקופה, על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד. במקרה כזה יישאו המבטחים בתגמולי הביטוח באופן יחסי לסכומי הביטוח, והמבוטח לא יהיה זכאי לקבל יותר מסכום הנזק בפועל.

סעיף 11 – תחלוף
שילם המבטח תגמולי ביטוח, עוברת אליו זכות המבוטח לפיצוי או לשיפוי מצד שלישי, עד גובה התגמולים ששולמו. המבוטח לא יוותר על זכות זו ולא יפעל בדרך שתפגע בה.

סעיף 12 – חריגים כלליים
המבטח לא יהיה אחראי לאובדן או לנזק שנגרמו:

(א) בעת שהרכב היה נהוג בידי מי שאינו נהג מורשה כהגדרתו בסעיף 2, או בידי נהג שרישיונו נשלל או פקע.

(ב) בעת שהרכב שימש למטרת השכרה, הסעה בשכר או לימוד נהיגה, אלא אם צוין אחרת ברשימה.

(ג) עקב מלחמה, פעולת איבה או טרור, למעט כיסוי לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים.

(ד) עקב בלאי, קלקול מכני או חשמלי, למעט נזק לסוללת הנעה של רכב חשמלי ככל שנקבע בפוליסה.

(ה) בעת שהרכב השתתף במרוץ, בתחרות או בנסיעת מבחן.

סעיף 13 – ביטול הביטוח
המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת בהודעה למבטח. אופן חישוב ההחזר נקבע בנוהל הביטולים של המבטח, כפי שיעודכן מעת לעת. המבטח רשאי לבטל את הביטוח בהודעה בכתב שתישלח 30 יום לפחות לפני מועד הביטול.

סעיף 14 – התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

סעיף 15 – הודעות
הודעות המבוטח למבטח יימסרו בכתב, באזור האישי באתר או במוקד השירות. הודעות המבטח יישלחו לכתובת האחרונה הידועה לו.

מסמך זה נוסח לנוחות הקריאה. בכל מקרה של סתירה יגבר נוסח הפוליסה החתום.